CONTRACT DE SPONSORIZARE 633:

HTC NR. 322/ 30.12.2024

Încheiat astăzi - 30.12.2024

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. High-Tech Clima S.A., cu sediul social în Sos. Berceni, 11, Popesti-Leordeni, Ilfov, cod postal 077160, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J23, sub nr. 632 din 2009, cod fiscal nr. 16645925, având contul nr. R041CIT10000000725118007, deschis la CITIBANK, reprezentată de Goga Irina Maria, în calitate de **Sponsor, astfel denumită în continuare** și

1.2. **Asociația Studenților la Matematică și Informatică**, cu sediul în București, str. Academiei, nr.14, sector 1, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentința civilă nr. 2769/301/2009 din data de 08.04.2009, a Judecătoriei Sectorului 3, codul fiscal nr. 25460950, având contul nr. RO53BRDE410SV34259154100, deschis la BRD (Academiei), reprezentată la semnarea acestui Contract de Moroșan Eric-Alexandru, cu funcția de Președinte, în calitate de **Beneficiar, astfel denumită în continuare,**

Sponsorul și Beneficiarul fiind de asemenea denumite în continuare în mod individual „**Partea**" și în mod colectiv „**Părțile**", având în vedere prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului nr. 994/1994 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, au convenit încheierea prezentului contract („Contractul") în următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă sponsorizarea Beneficiarului de către Sponsor în conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare în vederea susținerii activităților desfășurate de către Beneficiar în decursul anului 2024.
2.2 Suma care face obiectul sponsorizării este de **25000 RON**.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 Beneficiarul se obliga sa aducă la cunoștința sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului.

3.2. Beneficiarul este obligat sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

3.3. Sponsorul se obliga să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității beneficiarului.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția beneficiarului pana la data de **1 februarie 2025.** Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți contractante și este valabil până la data la care Părțile se obligă să-și îndeplinească integral obligațiile asumate.

V. VALOAREA SPONSORIZĂRII ȘI MODALITĂȚILE DE ACORDARE

Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului, in conditiile Ordinului 1679/2022, prin Declaratia 177 cu

SOCIETATEA COMERCIALA 3 HIGH-TECH CLIMA S.A. ILFOV - ROMÂNIA

modificarile aduse prin OG 115/2023 și la termenele prevăzute de aceasta, o sponsorizare în bani în valoare de **25000 RON**.
Suma care face obiectul sponsorizarii se va redirectiona de catre ANAF in contul beneficiarului: RO53BRDE410SV34259154100, deschis la BRD (Academiei).
Pentru ca ANAF-ul sa poata face plata, sponsorul trebuie să completeze și să depună declarația fiscală 177 până la data depunerii declaratiei de impozit pe profit.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesara intervenția unui tribunal arbitral sau a instanței judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate,din prezentul contract;
- este declarata în stare de incapacitate de plați sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisa, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

în termen de 3 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștința ca nu și-a executat ori își executa în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin.

- Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 3 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.
- Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VII. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE:

7.1. Pe perioada de derulare a Contractului, cât și pentru o perioadă de 3 ani de la expirarea acestuia, fiecare Parte va păstra confidențialitatea tuturor secretelor comerciale sau altor informații ("Informațiile Confidențiale") care includ, dar fără a se limita la, descoperiri, idei, concepte, secrete profesionale, tehnici, proiecte, specificații, planșe, schițe, diagrame, machete, scheme logice, programe de calculator, documente de licitație, planuri strategice, planuri de acoperire teritorială, planuri de marketing / financiare / de afaceri, comisioane, proiecte de planuri tarifare, numele angajaților, clienților sau Prestatorilor, precum și alte informații tehnice, financiare sau de afaceri, grafice, informații scrise sau sub orice altă formă materială de către cealaltă Parte, indiferent dacă aceste informații au fost indicate expres ca fiind „confidențiale" sau „proprietatea" acesteia.

7.2 Părțile nu vor dezvălui, publica și răspândi Informațiile Confidențiale nimănui altcuiva decât angajaților, funcționarilor și managerilor (sau angajați, funcționari și manageri ai companiilor afiliate) care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligațiilor asumate prin acest Contract. Dacă este necesară implicarea unei terțe părți (corporații de consultanță sau subcontractare), trebuie încheiate acorduri similare de confidențialitate înaintea autorizării oricărei terțe părți. Părțile sunt de acord să ia măsuri de precauție de maximă prudență și diligență pentru a împiedica orice folosire, dezvăluire, publicare sau răspândire neautorizată a Informațiilor Confidențiale. Părțile sunt de acord să accepte și să folosească Informațiile Confidențiale numai pentru urmărirea relațiilor reciproce de afaceri și

SOCIETATEA COMERCIALA 3 HIGH-TECH CLIMA S.A. IL.FOV - ROMÂNIA

sa nu folosească în alt fel Informațiile Confidențiale în propriul sau beneficiu sau al unui terț, fără o aprobare prealabilă în scris a unui reprezentant autorizat al părții emitente pentru fiecare caz în parte.

7.3 Fiecare Parte va păstra în deplină securitate toate suporturile materiale transmise şi care conţin informațiile ce aparțin celeilalte părți, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora.

7.4 Beneficiarul va anunța Sponsorul imediat în legătură cu orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conține informații aparținând Beneficiarului. De asemenea, va anunța Sponsorul în legătură cu orice suspiciune de sustragere de informații ce aparțin acestuia. Sponsorul va acționa la fel, în cazul pierderii, suspiciunii de pierdere sau suspiciunii de sustragere a oricărui document conținând informații aparținând Prestatorului, anunțându-l imediat pe Prestator.

7.5 Aceste restricții legate de folosirea și dezvăluirea Informațiilor confidențiale nu se vor aplica nici unei Informații confidențiale:

a) care este dezvoltată independent de Părți sau oricare dintre companiile afiliate Părților; sau

b) care a fost legal primită fără nici o restricție (sau supusă unor restricții mai puține decât se stipulează în acest Contract) de la o altă sursă care are dreptul de a furniza asemenea Informații confidențiale; sau

c) care în momentul dezvăluirii către cealaltă parte erau cunoscute de aceasta sau de către oricare dintre companiile afiliate ale acesteia fără restricții (sau supuse unor restricții mai puține decât se stipulează în acest Contract); sau

d) care sunt cerute uneia dintre părți prin legea în vigoare să le dezvăluie, cu condiția ca Partea în cauză să notifice intenția sa de a face o asemenea dezvăluire, imediat ce se stabilește că este obligat sa facă o asemenea dezvăluire şi înainte de a face orice asemenea dezvăluire ; şi cu condiția de a lua măsurile rezonabile pentru a limita volumul de Informații Confidențiale astfel dezvăluite şi de a proteja confidențialitatea.

e) care intră în domeniul public fără sa fie rezultatul vreunei acțiuni, non-acțiuni sau greşeli a Părților.

7.6 Informațiile Confidențiale vor fi protejate în conformitate cu cele cerute în acest Contract pe toată perioada de vigoare a contractului cadru sau pe orice perioada mai scurta, dar aceasta va fi menționată fie în scris de către partea emitentă a informației, referitor la fiecare informație specific identificabilă, fie prin act adițional încheiat ulterior cu privire la furnizarea unor anumite servicii.

7.7 La cererea uneia dintre părți, cealaltă parte este obligată să-i înapoieze acesteia toate suporturile materiale ce conțin Informații Confidențiale, inclusiv orice copie făcută după acestea, iar orice informație ce se afla pe suporturi ce nu pot fi distruse va fi ștearsă.

7.8 Beneficiarul accepta ca în cazul încălcării obligațiilor prevăzute mai sus sa suporte repararea tuturor prejudiciilor directe cauzate Sponsorului, astfel cum sunt dovedite și determinate de aceasta din urma.

VIII. FORȚĂ MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract,

SOCIETATEA COMERCIALA 3 HIGH-TECH CLIMA S.A. ILFOV - ROMÂNIA

dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invoca forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

8.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

10.2. În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

11.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta voința parților și înlătura orice alta înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamna ca ea a renunțat la acest drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, cate unul din fiecare parte, astazi, 30.12.2024, data semnării lui.

SPONSOR,

HIGH-TECH CLIMA S.A.
MEMBRU AL DIRECTORATULUI
IRINA GOGA

SOCIETATEA COMERCIALA 3 HIGH-TECH CLIMA S.A. ILFOV - ROMANIA

BENEFICIAR,

Asociația Studenților la Matematică și Informatică